

Curso: Engenharia de Computação

Disciplina: Tópicos III - Empreendedorismo e Inovação

Atividade X

Tipo societário e aspectos legais

(ATIVIDADE EM GRUPO)

Startup: **PetCuida**

Alunos:

Gabriel da Silva Cassino
Giovanna Naves Ribeiro
Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo
Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

Professor-Orientador:

João Carlos Oliveira Caetano

Professor-Tutor:

Paulo Mattos

Belo Horizonte
2026

Gabriel da Silva Cassino
Giovanna Naves Ribeiro
Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo
Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

Atividade X

Tipo societário e aspectos legais

(ATIVIDADE EM GRUPO)

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina Tópicos III - Empreendedorismo e Inovação, do Curso de Engenharia de Computação, como requisito parcial para obtenção de nota, referente à Atividade X – Tipo societário e aspectos legais.

Professor-Orientador:
Prof. João Carlos Oliveira Caetano
Professor-Tutor:
Prof. Paulo Mattos

Belo Horizonte
2026

Sumário

1 Contextualização e objetivo **1**

1.1 Premissas da análise 1

1.2 Forma jurídica, porte e tributação 1

2 Análise comparativa dos tipos societários **2**

2.1 Vantagens, limitações e adequação ao projeto 3

2.2 Comparação operacional 3

3 Tipo societário escolhido e justificativas **4**

3.1 Número de sócios e participação societária 4

3.2 Responsabilidade por dívidas e obrigações 4

3.3 Facilidade de abertura e custos de manutenção 4

3.4 Crescimento e atração de investidores 5

4 Aspectos legais relevantes para a formalização **6**

4.1 Registro na Junta Comercial e inscrição no CNPJ 6

4.2 Licenças, alvarás e limites da atuação veterinária 6

4.3 Regime tributário inicial 7

4.4 Contrato social e acordo entre sócios 7

4.5 Marca, software e propriedade intelectual 8

4.6 Proteção de dados pessoais e segurança 8

4.7 Consumidores, parceiros e créditos solidários 9

4.8 Menores de idade e acesso ao aplicativo 10

5 Plano de formalização e conclusão **11**

5.1 Síntese da decisão 11

Fontes consultadas **12**

1 Contextualização e objetivo

Este documento compara os tipos societários previstos no ordenamento jurídico nacional, fundamenta a estrutura jurídica proposta para a startup e identifica aspectos legais relevantes para sua formalização.

O PetCuida é uma plataforma digital voltada à prevenção e ao acesso a cuidados para animais de companhia. Seu modelo reúne lembretes e registros do pet, orientação e encaminhamento, clínicas parceiras, tabela social e créditos solidários. A proposta contempla receitas de assinaturas, planos para parceiros, intermediação de atendimentos e convênios ou patrocínios. O lançamento previsto é local, em Belo Horizonte, com expansão futura.

1.1 Premissas da análise

- **Equipe:** quatro integrantes, identificados na capa e na folha de rosto. Para esta análise, propõe-se que todos sejam sócios fundadores. A condição de integrante acadêmico não comprova participação societária efetiva.
- **Fase:** projeto acadêmico em desenvolvimento, com projeções e hipóteses de operação. Não se presume a existência de CNPJ, registro de marca, licenças ou contratos já celebrados.
- **Atuação:** plataforma de tecnologia e conexão com prestadores; não uma seguradora, plano de saúde ou clínica própria. A execução efetiva do serviço, e não apenas sua denominação, determinará as exigências regulatórias.
- **Decisões propostas:** LTDA com quatro sócios, avaliação inicial do Simples Nacional e participação igualitária ilustrativa. Essas escolhas dependem de confirmação do grupo e de validação contábil e jurídica antes da abertura.

1.2 Forma jurídica, porte e tributação

Essas categorias não são equivalentes. **LTDA** é uma forma societária; **ME** e **EPP** são enquadramentos de porte; **Simples Nacional** é um regime tributário. O **MEI** é um enquadramento simplificado do empresário individual, não uma sociedade com sócios. A **SLU** é uma limitada com um único sócio, e não um tipo societário independente da LTDA (Código Civil, 2002; LC nº 123/2006).

A designação *startup* também não substitui a forma jurídica. O enquadramento no Marco Legal das Startups exige os requisitos da LC nº 182/2021, incluindo receita bruta de até R$ 16 milhões no ano anterior, até dez anos de inscrição no CNPJ e atendimento às condições de inovação previstas na lei. Não decorre automaticamente do uso de um aplicativo (LC nº 182/2021).

Escopo. As conclusões são acadêmicas, não um parecer profissional nem comprovação de formalização. As referências indicam as normas utilizadas; sua versão consolidada e os procedimentos administrativos devem ser conferidos na data da abertura.

2 Análise comparativa dos tipos societários

A comparação considera composição, responsabilidade, abertura, manutenção e possibilidade de investimento. As expressões "baixo", "moderado" e "elevado" indicam complexidade relativa; não representam orçamento ou cotação de taxas (Lei nº 6.404/1976; Código Civil, 2002; LC nº 123/2006).

Tabela 1: Composição e responsabilidade das alternativas.

Forma	Composição	Responsabilidade	Características e limites
MEI	Um titular; não admite sócios.	Não oferece a separação patrimonial típica da limitada; o titular responde pessoalmente pelas obrigações.	Regra geral: receita anual de até R$ 81 mil, proporcional no ano de abertura; até um empregado; apenas ocupações permitidas. A atividade efetiva deve constar da lista vigente. Não comporta os quatro fundadores.
EI	Um empresário pessoa natural; não admite sócios.	Responsabilidade pessoal, sem limitação ao capital declarado, observadas as proteções legais de bens.	Não tem teto de receita inerente à forma jurídica; limites podem decorrer do porte ou regime fiscal. Estrutura simples, mas exposição patrimonial incompatível com a proposta conjunta.
LTDA	Dois ou mais sócios nesta comparação; a lei também permite constituição unipessoal.	Restrita ao valor das quotas, com responsabilidade solidária dos sócios pela integralização do capital.	Contrato social, divisão de quotas e administração definida. Não há capital mínimo geral. Serviços não podem ser contribuição ao capital. Adequada a quatro fundadores.
SLU	Um único sócio, pessoa natural ou jurídica.	Mesma regra de responsabilidade da sociedade limitada.	Sem capital mínimo geral. Pode admitir novos sócios mediante alteração contratual, permanecendo LTDA. Útil para fundador único, não para a composição proposta.
S.A.	Em regra, dois ou mais subscritores; há exceções legais.	Limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.	Capital dividido em ações; estatuto, órgãos e formalidades próprios. Companhia aberta depende de registro na CVM. Mais onerosa e complexa para a fase inicial.

2.1 Vantagens, limitações e adequação ao projeto

MEI.
A formalização simplificada e o recolhimento pelo DAS reduzem a complexidade para atividades permitidas. A vedação a sócios, o limite de receita e a necessidade de ocupação autorizada inviabilizam o modelo com quatro fundadores. Não se pressupõe que desenvolvimento de software ou intermediação digital sejam permitidos ao MEI.

EI.
Facilita a organização de uma atividade individual, mas não admite participação dos demais integrantes e expõe o titular aos riscos de contratos, repasses e obrigações da operação.

LTDA.
Permite distribuir quotas, definir administração e receber novos sócios, com governança proporcional à fase do negócio. Exige contabilidade, cumprimento contratual e controles financeiros. A limitação de responsabilidade não é proteção absoluta.

SLU.
Concilia gestão individual e regime de responsabilidade da limitada. Escolhê-la apenas em nome de um integrante excluiria os demais da posição formal de sócio; por isso não é indicada sob a premissa de quatro fundadores.

S.A.
Favorece estruturas de capital em ações e rodadas mais complexas. Em contrapartida, suas exigências de governança e manutenção são desproporcionais ao estágio acadêmico inicial. Uma S.A. não pode optar pelo Simples Nacional (LC nº 123/2006).

2.2 Comparação operacional

Tabela 2: Abertura, manutenção e investimento: avaliação qualitativa.

Forma	Abertura e manutenção	Entrada de investidores	Conclusão para o PetCuida
MEI	Baixa complexidade, dentro das regras próprias.	Não admite sócios nem venda de quotas.	Inadequado à equipe e à estrutura projetada.
EI	Menor complexidade societária; obrigações fiscais conforme atividade.	Sem participação societária de terceiros nessa forma.	Inadequado à pluralidade de fundadores e ao risco.
LTDA	Moderada; contrato, registro e contabilidade.	Aumento de capital ou cessão de quotas; avaliar também instrumentos previstos em lei.	Melhor equilíbrio entre equipe, risco e expansão.
SLU	Similar à LTDA, com decisões do sócio único.	Admissão de sócios exige alteração contratual.	Alternativa somente se houver um fundador efetivo.
S.A.	Maior complexidade; possíveis simplificações legais não eliminam sua governança.	Emissão ou transferência de ações, conforme as regras aplicáveis.	Alternativa futura, não necessária agora.

3 Tipo societário escolhido e justificativas

Recomenda-se, para a atividade, a constituição do PetCuida como **Sociedade Empresária Limitada (LTDA), com quatro sócios fundadores**. A escolha é uma proposta acadêmica coerente com a composição do grupo, e não declaração de empresa já constituída.

3.1 Número de sócios e participação societária

A distribuição abaixo é uma **hipótese igualitária de negociação** e não decorre de acordo já aprovado entre os fundadores. O contrato deverá registrar o capital efetivamente definido, sua forma e prazo de integralização e o número e valor das quotas (Código Civil, 2002).

Sócio fundador proposto	Participação proposta
Gabriel da Silva Cassino	25%
Giovanna Naves Ribeiro	25%
Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo	25%
Kathleen Rodrigues Leite Barbosa	25%
Total	**100%**

Não se fixa um capital social fictício. Seu valor deverá resultar do orçamento de abertura, da necessidade de caixa e dos aportes acordados. Trabalho futuro dos fundadores não pode ser usado como integralização de capital em uma limitada (art. 1.055, § 2º, do Código Civil). Eventual aquisição gradual de participação por permanência e entregas, conhecida como *vesting*, requer instrumento próprio, sem confusão com a integralização.

3.2 Responsabilidade por dívidas e obrigações

Nos termos do art. 1.052 do Código Civil, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. Esse arranjo é mais adequado que o EI para uma plataforma que celebra contratos com clínicas, fornecedores e usuários.

A proteção exige separação entre contas pessoais e empresariais, escrituração e documentação dos repasses. Abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial podem fundamentar desconsideração nos termos do art. 50. Garantias pessoais, atos ilícitos de administradores e outras hipóteses legais podem gerar responsabilização própria. Portanto, a LTDA não elimina riscos nem substitui gestão diligente (Código Civil, 2002).

3.3 Facilidade de abertura e custos de manutenção

A LTDA possibilita uma estrutura contratual menos complexa que a S.A., com registro na Junta Comercial e processo integrado pela Redesim. Exige despesas de registro, contabili-

dade, obrigações fiscais, eventual licenciamento e elaboração de instrumentos contratuais. Não se atribuem valores de taxas sem consulta atual à JUCEMG e aos profissionais responsáveis.

O planejamento deverá prever contabilidade, formalização e apoio jurídico/LGPD. Esses itens não comprovam que a abertura esteja paga nem que cubram todos os serviços. Antes da execução, deve-se separar custos únicos de abertura de custos recorrentes e obter propostas com escopo definido.

3.4 Crescimento e atração de investidores

A limitada permite admitir novos sócios e ajustar participações por alteração contratual. Acordo de sócios pode disciplinar preferência, critérios de avaliação, informação a investidores e diluição. A entrada de pessoa jurídica no capital pode impedir o Simples Nacional; assim, a rodada deve ser acompanhada de reavaliação tributária (LC nº 123/2006).

Se atendidos os requisitos do Marco Legal das Startups, podem ser avaliados instrumentos como opção de subscrição, mútuo conversível e investimento-anjo, com os limites e efeitos de cada modalidade. Não se deve tratar todo investidor como sócio automático. Uma transformação futura em S.A. poderá ser considerada quando houver necessidade concreta de capital e governança, sem adotá-la prematuramente (LC nº 182/2021).

4 Aspectos legais relevantes para a formalização

4.1 Registro na Junta Comercial e inscrição no CNPJ

A sequência proposta começa com consulta de viabilidade do nome e do endereço, definição do objeto social e das atividades econômicas, elaboração do contrato social e protocolo na **JUCEMG**. O cadastro no CNPJ deve ser realizado conforme o fluxo integrado da **Redesim**, com eventuais inscrições municipais ou estaduais exigidas pela atividade (REDESIM, s.d.; JUCEMG, s.d.).

A consulta do nome empresarial na Junta não substitui a pesquisa nem o registro de marca no INPI. O contrato deverá identificar sócios, sede, objeto, capital, quotas, administração e regras essenciais de deliberação. A atividade real deverá corresponder ao objeto declarado; a empresa não deve ser registrada como clínica se apenas intermedeia serviços, nem ocultar prestação veterinária que de fato execute.

Os CNAEs deverão ser definidos com o contador a partir das receitas efetivas: software, licenciamento, assinaturas e eventual intermediação. Não se escolhe um código apenas para obter menor imposto. CNAE e objeto social influenciam licenciamento, tributação e obrigações profissionais.

4.2 Licenças, alvarás e limites da atuação veterinária

Mesmo uma operação digital deve verificar viabilidade do endereço, licenciamento municipal e classificação de risco. A eventual dispensa de alvará para baixo risco depende das regras aplicáveis e não dispensa cumprimento de normas sanitárias, urbanísticas ou de segurança (REDESIM, s.d.; JUCEMG, s.d.). A necessidade de inscrição estadual depende da existência de operações sujeitas ao ICMS; não se presume sua exigência para todo aplicativo.

As clínicas parceiras devem manter seus próprios registros profissionais e licenças exigíveis, incluindo responsabilidade técnica e requisitos sanitários conforme a atividade. O PetCuida deve conferir documentação antes do credenciamento e estabelecer obrigação de atualização contratual.

Caso a plataforma passe a prestar serviços veterinários diretamente, deverá avaliar registro no CRMV, responsabilidade técnica e demais exigências profissionais. A regra da Lei nº 6.839/1980 considera a atividade básica ou o serviço prestado a terceiros; ser uma empresa de tecnologia não é, por si só, garantia de dispensa (Lei nº 6.839/1980).

Triagem e orientação. A interface deve separar conteúdo educativo de ato profissional e de atendimento clínico. A Resolução CFMV nº 1.465/2022 disciplina a telemedicina veterinária. Teleorientação e teletriagem não autorizam diagnóstico, solicitação de exames ou prescrição; atos privativos devem ser conduzidos por médico-veterinário dentro dos requisitos aplicáveis. Um questionário automatizado não deve diagnosticar, prescrever nem induzir o tutor a postergar atendimento urgente. A curadoria interna, por si só, não comprova autorização para prática clínica remota (CFMV, 2022).

4.3 Regime tributário inicial

Propõe-se **avaliar o Simples Nacional como primeira alternativa**, e não escolhê-lo de forma definitiva antes de classificar as atividades. O porte projetado, a estrutura de pessoa jurídica e as vedações da LC nº 123/2006 precisam ser examinados; o limite geral de receita do regime é R$ 4,8 milhões anuais. A opção não é automática após a inscrição no CNPJ (LC nº 123/2006; GOVERNO FEDERAL, s.d.).

Tabela 3: Regimes tributários a avaliar (Lei nº 9.718/1998; LC nº 123/2006).

Regime	Características	Aplicação proposta
Simples Nacional	Recolhimento unificado de tributos abrangidos pelo regime; anexos e alíquotas dependem da atividade e receita. Há impedimentos societários e operacionais.	Primeira hipótese para o início, se elegível e economicamente favorável. Não equivale a imposto fixo de 6% sobre toda receita.
Lucro Presumido	Bases presumidas de IRPJ e CSLL conforme atividade; demais tributos possuem regras próprias. Em regra, opção para receita no ano anterior até R$ 78 milhões, se não houver obrigação de Lucro Real.	Comparar em simulação com receitas segregadas, folha e margens. Não é necessariamente mais caro nem automaticamente adequado.
Lucro Real	IRPJ e CSLL sobre lucro fiscal ajustado; maior exigência de controles. Obrigatório em hipóteses legais e possível por opção.	Avaliar se houver impedimento aos demais regimes, crescimento ou vantagem demonstrada por simulação. Prejuízo contábil não elimina todos os tributos.

Para serviços sujeitos ao *fator R*, a relação entre folha e receita dos doze meses, nos termos legais, pode determinar tributação pelo Anexo III ou V. O patamar é 28%; as alíquotas nominais iniciais são 6% e 15,5%, respectivamente. A aplicação depende da atividade, da faixa e da base correta; não basta dizer que "sem pró-labore toda receita vai para 15,5%". A alíquota efetiva considera receita acumulada e parcela a deduzir (LC nº 123/2006).

A premissa tributária do modelo deve ser recalculada após a definição dos CNAEs e contratos. Valores recebidos de tutores, repasses às clínicas, comissões, assinaturas e patrocínios precisam ser contabilizados conforme sua natureza: não se pode deduzir repasses da receita tributável sem fundamento jurídico e documental. O contador deverá ainda conferir os efeitos e obrigações da transição da reforma tributária, especialmente para planejamento de 2027; não se acrescenta uma alíquota genérica de IBS/CBS ao orçamento do projeto (LC nº 214/2025).

4.4 Contrato social e acordo entre sócios

Além das cláusulas obrigatórias do contrato social, recomenda-se acordo de sócios compatível com ele, contemplando:

- **Aportes e administração:** quotas, prazos de integralização, poderes de assinatura, limites de gastos e aprovação de operações com partes relacionadas.
- **Deliberações:** matérias reservadas e quóruns legais/contratuais. Quatro participações iguais podem gerar empate; prever negociação, mediação e solução final de impasses, sem contrariar quóruns obrigatórios.
- **Entrada e saída:** preferência, condições para cessão de quotas, critérios de avaliação e apuração de haveres, prazo de pagamento, falecimento e exclusão nas hipóteses legais.
- **Dedicação e remuneração:** funções, disponibilidade, pró-labore e distribuição de resultados, conforme caixa, escrituração e regras legais.
- **Investimento e propriedade intelectual:** diluição, condições de conversão, sigilo, cessão de direitos e eventual vesting formalmente negociado.

Nenhuma dessas regras é apresentada como já acordada. O documento definitivo deve ser revisado por profissional habilitado (Código Civil, 2002; LC nº 182/2021).

4.5 Marca, software e propriedade intelectual

Marca PetCuida.
Pesquisar anterioridades e requerer registro no INPI nas classes pertinentes. A exclusividade marcária decorre do registro validamente concedido, com vigência de dez anos a partir da concessão, renovável. Nome empresarial, domínio e perfil em redes sociais não substituem essa proteção (Lei nº 9.279/1996; INPI, s.d.-a).

Software e conteúdo.
A Lei nº 9.609/1998 protege programas de computador independentemente de registro. O registro facultativo no INPI pode reforçar prova de autoria e titularidade. A lei prevê proteção por cinquenta anos, com marco inicial próprio. Formalizar os direitos de exploração econômica do código, design e materiais produzidos por fundadores e contratados; não presumir que todo trabalho acadêmico pertença automaticamente à futura empresa (Lei nº 9.609/1998; INPI, s.d.-b).

Patentes.
Programa de computador em si, método comercial e ideia abstrata não são invenções patenteáveis pela Lei nº 9.279/1996. Eventual invenção implementada por computador requer análise técnica de requisitos; o aplicativo não deve ser apresentado como patenteável apenas por ser inovador (Lei nº 9.279/1996).

Dependências e repositórios.
Inventariar bibliotecas, imagens, mapas e serviços de terceiros e cumprir licenças. Código publicado no GitHub não é automaticamente de domínio público; identificar titulares e condições de uso antes de incorporá-lo ao produto comercial.

4.6 Proteção de dados pessoais e segurança

A LGPD alcança dados dos tutores, profissionais e demais pessoas identificadas ou identificáveis. Informações do animal, isoladamente, não são dados pessoais humanos nem

dados sensíveis de saúde do tutor; contudo, associadas ao cadastro, à localização e aos contatos, podem integrar tratamento de dados pessoais. Dados de saúde humana, se coletados, exigem análise específica (LGPD, 2018).

O PetCuida deverá mapear finalidades e bases legais por operação, minimizar a coleta, definir retenção, publicar aviso de privacidade e oferecer canal para exercício de direitos. Consentimento não é base universal: execução contratual, obrigação legal e outras hipóteses precisam ser avaliadas separadamente. Compartilhamento com clínicas, ONGs e provedores deve ser documentado, incluindo funções de controlador/operador e transferências internacionais quando houver.

Devem ser implementados controle de acesso, autenticação, cópias de segurança, proteção dos registros e plano de resposta a incidentes, com avaliação de comunicação à ANPD e aos titulares nos termos aplicáveis. O regime simplificado para agentes de pequeno porte não isenta da LGPD e depende dos critérios da Resolução CD/ANPD nº 2/2022, incluindo restrições para tratamento de alto risco (LGPD, 2018; ANPD, 2022).

4.7 Consumidores, parceiros e créditos solidários

Termos de uso devem apresentar com clareza preços, cobrança recorrente, cancelamento, suporte, limites do serviço e identificação do fornecedor. Nas contratações pela internet, observar o CDC e o Decreto nº 7.962/2013, inclusive o direito de arrependimento quando aplicável. Cláusula de isenção não afasta responsabilidade legal nem corrige oferta enganosa (CDC, 1990; Decreto nº 7.962/2013).

O contrato com clínicas deverá disciplinar credenciamento, tabela social, qualidade, obrigações profissionais, agenda, repasses, cancelamentos, notas fiscais, atendimento de reclamações e tratamento de dados. O contrato com patrocinadores deve especificar destinação dos recursos, prestação de contas e autorização de uso de marcas.

Para os créditos solidários, formalizar emissão, utilização, validade, limites, cancelamento e liquidação, com transparência sobre eventual indisponibilidade e sem promessa de cobertura assistencial. O modelo prevê liquidação parcial em dinheiro e fundo de repasse; isso exige conciliação e contratos, mas não demonstra garantia financeira já constituída. Se o desenho evoluir para carteira, recursos de terceiros, crédito financeiro, seguro ou cobertura de riscos, deve haver avaliação regulatória específica antes do lançamento.

A Lei nº 9.608/1998 define serviço voluntário como atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública ou instituição privada sem fins lucrativos que atenda aos objetivos previstos na lei, mediante termo de adesão. Como a estrutura proposta para o PetCuida é uma sociedade empresária, não se deve presumir que esse regime se aplique diretamente à operação. Créditos resgatáveis por serviços podem representar contrapartida econômica e gerar questionamentos sobre a natureza remunerada da atividade e eventual vínculo de trabalho, conforme a forma concreta da prestação. Se houver modelo voluntário juridicamente cabível, recomenda-se termo de adesão, atuação eventual e sem subordinação, e créditos restritos a serviços de cuidado animal, sem conversão em salário. Essas medidas não eliminam o risco; a estrutura deve ser validada por assessoria jurídica antes do piloto (Lei nº 9.608/1998).

4.8 Menores de idade e acesso ao aplicativo

Como o aplicativo pode ser acessado por crianças e adolescentes, o tratamento de dados deverá observar seu melhor interesse, conforme o art. 14 da LGPD. Para serviços direcionados a esse público ou de acesso provável por ele, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente prevê proteção prioritária, elevado nível de privacidade e segurança, supervisão parental e aferição etária conforme os deveres aplicáveis a cada serviço (LGPD, 2018; Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, 2025).

Como regra proposta, a assinatura será contratada por pessoa maior de 18 anos ou, se o usuário for menor, mediante representação ou assistência do responsável legal, conforme a idade e a natureza do ato. O mecanismo de verificação de idade, a autorização necessária e os controles parentais aplicáveis ao PetCuida deverão ser definidos com assessoria jurídica, observando a minimização de dados e as características efetivas do serviço (Código Civil, 2002; LGPD, 2018; Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, 2025).

5 Plano de formalização e conclusão

A ordem abaixo organiza as dependências de abertura e lançamento. Não representa cronograma executado, atribuição individual já aceita ou prazo oficial de órgãos públicos.

Tabela 4: Checklist proposto para a formalização do PetCuida.

Nº	Ação e evidência esperada	Responsável proposto	Momento
1	Confirmar fundadores, quotas, capital e escopo real do produto. Evidência: decisões documentadas.	Grupo fundador.	Antes do contrato.
2	Pesquisar nome e marca; realizar viabilidade de endereço e atividades. Evidência: consultas e análise.	Grupo e contador; apoio jurídico para marca.	Antes do registro.
3	Redigir contrato social, acordo de sócios e cessões de direitos. Evidência: instrumentos aprovados.	Fundadores e assessoria jurídica.	Antes da abertura.
4	Registrar na JUCEMG e obter CNPJ pelo fluxo integrado; verificar inscrições e licenças.	Contador e administrador indicado.	Abertura.
5	Comparar regimes fiscais e formalizar a opção cabível no prazo vigente. Evidência: simulação e protocolo.	Contador, com aprovação dos sócios.	Na abertura.
6	Abrir conta empresarial, organizar escrituração, emissão fiscal e conciliação de repasses.	Administração e contador.	Antes de movimentar recursos.
7	Confirmar exigências do CRMV, limites da orientação e documentação das clínicas.	Assessoria jurídica e médico-veterinário habilitado.	Antes de ofertar serviços.
8	Implantar termos, privacidade, segurança, contratos de parceiros e regras dos créditos.	Equipe de produto e assessoria especializada.	Antes do lançamento.
9	Depositar pedido de marca e avaliar registro de software e licenças.	Administração e titulares dos direitos.	Antes de ampliar divulgação.
10	Revisar contratos, tributação, licenças e governança quando houver novas receitas ou investimento.	Administração, contador e assessoria jurídica.	Durante a operação.

5.1 Síntese da decisão

A **LTDA com quatro sócios** apresenta a melhor adequação ao PetCuida nesta fase: admite a equipe fundadora, permite divisão de quotas e oferece estrutura de responsabilidade e governança mais compatível com o risco do negócio do que MEI ou EI, sem a complexidade inicial de uma S.A. A SLU permanece possível apenas em cenário de fundador único.

A formalização combina registro, CNPJ, licenciamento, tributação, contratos, proteção intelectual e LGPD. Para o PetCuida, destacam-se os limites da atuação veterinária e os repasses de créditos. Sócios e quotas propostos devem ser confirmados; o Simples depende de análise contábil. As decisões exigem revisão profissional antes da abertura.

Fontes consultadas

Data de referência do relatório: 15 de outubro de 2026. As fontes legais devem ser consultadas em sua redação consolidada no momento da formalização; o relatório não substitui parecer jurídico ou simulação contábil.

- **Código Civil.** Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Especialmente arts. 50, 966, 997, 1.052–1.061 e regras de deliberação e resolução da sociedade. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm

- Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Sociedades por ações. Especialmente arts. 1º, 80 e 251. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm

- Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Especialmente arts. 3º, 16–18 e 18-A, e Anexos III e V. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

- Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021. Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador. Especialmente arts. 4º–8º. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp182.htm

- Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9608.htm

- Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Proteção da propriedade intelectual de programa de computador. Especialmente arts. 2º–4º. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm

- Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Propriedade industrial. Especialmente arts. 10, 129 e 133. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm

- Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Especialmente arts. 5º–7º, 11, 14, 18, 33 e 46–48. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

- Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm

- Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013. Regulamentação do CDC para contratação no comércio eletrônico. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7962.htm

- Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980. Registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões. Art. 1º. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6839.htm

- Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025. IBS, CBS e Imposto Seletivo; regras de transição. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp214.htm

- Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025. Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Texto atualizado. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15211.htm

- Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998. Especialmente arts. 13 e 14, relativos ao Lucro Presumido e à obrigatoriedade do Lucro Real. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9718.htm

- REDESIM. Serviços de abertura e legalização de empresas. s.d. https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/redesim

- JUCEMG. Portal institucional: registro empresarial e integração de serviços. s.d. https://jucemg.mg.gov.br/

- GOVERNO FEDERAL. Optar pelo Simples Nacional. s.d. https://www.gov.br/pt-br/servicos/optar-pelo-simples-nacional

- INPI. Marcas: orientações e serviços de registro. s.d.-a. https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas

- INPI. Programas de computador: orientações e serviços de registro. s.d.-b. https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador

- ANPD. Resolução CD/ANPD nº 2, de 27 de janeiro de 2022. Tratamento de dados pessoais para agentes de pequeno porte. https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/atos-normativos/regulamentacoes_anpd/resolucao-cd-anpd-no-2-de-27-de-janeiro-de-2022

- CFMV. Resolução nº 1.465, de 27 de junho de 2022. Regulamentação da telemedicina veterinária. https://manual.cfmv.gov.br/arquivos/resolucao/1465.pdf